

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 920/2531

กรุงเทพมหานคร

โจทก์

นายพิชัย รัตนวรวิภา กับพวก

จำเลย

บริษัทนำสินประกันภัย จำกัดฯ จำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา คดีมีเหตุผลที่จะชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 99)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 16,519.53 บาท ให้แก่โจทก์กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 27 เมษายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเงินเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 86,85)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 ได้นำพันธบัตรรัฐบาลมาวางเป็นประกันต่อศาล (อันดับ 71,78)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>